

حالة المعتقلين في سوريا - آليات التوثيق
والضغط لتحسين أوضاع المعتقلين وكيفية جمع
الأدلة وتوثيقها لمحاكمة النظام - تعويض
"المعتقلين وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع

العدالة لا تُبنى على الكلمات، بل على الأفعال التي تعيد
للإنسان كرامته، في سوريا حماية حقوق المعتقلين ليست رفاهية،
بل واجب أخلاقي وإنساني يضع أسس السلام والمصالحة ليس
فقط للشعب السوري بل لكل الشعوب العربية . د. ياسر قطب

إن حماية الكرامة الإنسانية ليست رفاهية، بل هي واجب مشترك ومسؤولية
جماعية، تحقيق ذلك يتطلب شجاعة سياسية وتكاتفًا شعبيًا



أهداف العرض:

تسليط الضوء على واقع المعتقلين في سوريا:

- عرض الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون السورية.
- توضيح الآثار النفسية والاجتماعية لتلك الانتهاكات على الأفراد والمجتمع.

طرح سبل تحسين أوضاع المعتقلين:

- مناقشة آليات تطوير السجون لتكون أكثر إنسانية.
- تقديم رؤية لإعادة تأهيل المعتقلين ودمجهم في المجتمع.

تقديم حلول وآليات للتوثيق:

- اقتراح استراتيجيات عملية لتوثيق الانتهاكات وجمع الأدلة بشكل احترافي.
- تعزيز الشفافية في توثيق حالات الاعتقال والانتهاكات المرتبطة بها.

التأكيد على دور العدالة الانتقالية:

- توضيح أهمية محاكمة المسؤولين وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
- التركيز على بناء الثقة بين المجتمع والجهات المسؤولة.

أهمية هذا الطرح

- **إنسانيًا:**
 - تعزيز مفهوم الكرامة الإنسانية وحقوق المعتقلين كجزء أساسي من بناء مجتمع عادل.
- **قانونيًا:**
 - تقديم إطار عملي يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
 - دعم الجهود الرامية إلى محاكمة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.
- **اجتماعيًا:**
 - المساهمة في بناء جسر من الثقة بين المعتقلين والمجتمع.
 - تعزيز الوعي حول ضرورة المصالحة الوطنية كخطوة نحو السلام المستدام.





: ما الذي سنناقشه أو ما هي المخرجات المنتظرة من هذا الطرح

1 حجم الانتهاكات في السجون السورية

التعرف على أشكال الانتهاكات المتكررة وكيفية توثيقها

2 آليات جديدة للتوثيق

اكتشاف دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين توثيق الانتهاكات

3 سبل تحسين الأوضاع

كيفية تطوير البنية التحتية للسجون وضمان تقديم خدمات إنسانية للمعتقلين

4 أهمية العدالة الانتقالية

دور المحاكم الوطنية والدولية في ضمان المحاسبة ومنع تكرار الجرائم

الانتهاكات داخل السجون السورية

الإخفاء القسري

اعتقال دون تسجيل أو إخطار
العائلات

التعذيب الجسدي والنفسي

أساليب وحشية تشمل الضرب
والصدمات الكهربائية

الازدحام وسوء ظروف الاحتجاز

مساحات صغيرة وبنية غير إنسانية

الحرمان من الرعاية الصحية

غياب العلاج وانتشار الأمراض

الإعدامات خارج القانون

تنفيذ أحكام دون محاكمة عادلة



الآثار النفسية والاجتماعية للانتهاكات

الآثار الاجتماعية

- تفكك الأسر وضعف العلاقات الاجتماعية
- انتشار الخوف وانعدام الأمان
- إضعاف النسيج الاجتماعي وزيادة الاستقطاب
- تأثير طويل الأمد على الأجيال القادمة

الآثار النفسية

- (PTSD) اضطرابات ما بعد الصدمة
- الاكتئاب والقلق المزمن
- فقدان الثقة بالنفس والمجتمع
- اضطرابات سلوكية وإدمان

أهمية عرض هذه الانتهاكات

التعريف

تسليط الضوء على معاناة المعتقلين يعزز من الجهود الدولية للضغط على الجهات المسؤولة.

✓ التوثيق

توثيق الانتهاكات يُعد الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة.

المساءلة

إبراز هذه الجرائم يُظهر ضرورة تعزيز آليات المساءلة ومنع تكرارها مستقبلاً.



آليات التوثيق

استخدام التكنولوجيا
الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي
وقواعد البيانات الآمنة

إنشاء هيئات رقابية مستقلة
بصلاحيات تفتيشية واسعة

إجراء زيارات ميدانية وجمع
الأدلة الفيزيائية والشهادات

إشراك المجتمع المدني
والمنظمات الحقوقية في عملية
التوثيق

التعاون مع الجهات الدولية لضمان توثيق دقيق وشامل



كيف تتم محاكمة النظام؟ "خطوات محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات"

إعداد الملفات القانونية وتحليل الأدلة

تحديد المسؤولين عن الانتهاكات (أفراد وجهات)

رفع القضايا إلى المحاكم الدولية بالتعاون مع المنظمات الحقوقية

إنشاء محاكم وطنية أو مختلطة ولجان تحقيق

ضمان المحاكمة العادلة وحماية الشهود

تنفيذ الأحكام وتقديم التعويضات للضحايا



تعويض المعتقلين وإعادة تأهيلهم: مسار المصالحة الوطنية



بناء السلام

مثال: منتديات حوار وطني
لتعزيز التسامح والمصالحة



إعادة الاندماج المجتمعي

مثال: برامج توعية مجتمعية
لقبول ودعم المعتقلين السابقين



الدعم النفسي والمهني

مثال: جلسات استشارة نفسية
وتدريب مهني لتمكين المعتقلين
السابقين



التعويض الشامل

مثال: برنامج تعويضات يشمل
جبر الضرر المادي والمعنوي
للمعتقلين وعائلاتهم

الإطار القانوني والتشريعي

إنشاء هيئات رقابية

هيئات مستقلة بصلاحيات تفتيشية

الالتزام بالمعاهدات الدولية

الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب

إصدار قوانين وطنية

تسجيل السجون وتجريم السجون
السرية

حماية المبلغين

حماية الشهود من أي تهديدات

تعزيز الشفافية

تقارير دورية ومساءلة المسؤولين

الإطار القانوني والتنظيمي

الالتزام بالمعاهدات الدولية

تضمن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الواردة في المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، ضمن القوانين المحلية.

إصدار تشريعات

سن قوانين واضحة تلزم الدول بإنشاء هيئات رقابية مستقلة مكلفة بمراقبة أوضاع السجون وظروف الاحتجاز.

خطوات إنشاء هيئات رقابية مستقلة تراقب أوضاع السجون وتضمن احترام الكرامة الإنسانية

الخطوة 1: وضع الإطار القانوني والتنظيمي

إصدار تشريعات: سن قوانين واضحة تلزم الدول بإنشاء هيئات رقابية مستقلة مكلفة بمراقبة أوضاع السجون وظروف الاحتجاز.

الالتزام بالمعاهدات الدولية: تضمين المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الواردة في المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، ضمن القوانين المحلية.

الخطوة 2: تشكيل الهيئة الرقابية

- اختيار أعضاء مستقلين: تعيين خبراء في حقوق الإنسان، قانونيين، وأطباء متخصصين في الطب الشرعي، مع ضمان استقلالهم عن أي نفوذ حكومي أو سياسي.
- تحديد المهام والصلاحيات: منح الهيئة صلاحيات تفتيش غير معلنة وزيرات ميدانية لأي منشأة احتجاز دون قيود.
- ضمان الاستقلال المالي والإداري: تخصيص ميزانية مستقلة لضمان استقلالية القرارات والعمليات.

الخطوة 3: تدريب الكوادر وتطوير القدرات

- برامج تدريبية: تدريب أعضاء الهيئة على معايير حقوق الإنسان وآليات التحقيق في الانتهاكات.
- استخدام التكنولوجيا: توظيف تقنيات حديثة لجمع الأدلة ورصد الانتهاكات بشكل آمن وفعال.

الخطوة 4: تعزيز الشفافية والمساءلة

- إصدار تقارير دورية: نشر تقارير مفصلة عن أوضاع السجون والانتهاكات التي يتم رصدها، مع تقديم توصيات للإصلاح.
- التعاون مع القضاء: إحالة قضايا الانتهاكات إلى القضاء لمحاسبة المسؤولين وضمان تنفيذ العقوبات.

الخطوة 5: إشراك المجتمع المدني

- تعزيز المشاركة الشعبية: فتح قنوات للتواصل مع منظمات المجتمع المدني لتلقي الشكاوى والملاحظات.
- حماية المبلغين عن الانتهاكات: إنشاء آليات لحماية من يبلغون عن حالات سوء المعاملة أو التعذيب.

الخطوة 6: تحسين بيئة السجون وظروف الاحتجاز

- إصلاح البنية التحتية: تطوير المرافق لضمان مطابقتها للمعايير الصحية والإنسانية
- تقديم الخدمات الأساسية: توفير الرعاية الصحية، الغذاء المناسب، والتعليم داخل السجون

الخطوة 7: التقييم المستمر والتطوير

- إجراء مراجعات دورية: تقييم فعالية الهيئة الرقابية من خلال مؤشرات أداء واضحة
- تعديل السياسات عند الحاجة: تحديث القوانين والإجراءات بناءً على التحديات والاحتياجات التي تظهر

إنشاء هيئات رقابية مستقلة ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة أساسية لتعزيز الكرامة الإنسانية ومنع تكرار الانتهاكات. هذه الهيئات تشكل صمام أمان لضمان العدالة، وتعكس التزام الدول بحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع

تشكيل الهيئة الرقابية



ضمان الاستقلال المالي والإداري

تخصيص ميزانية مستقلة لضمان استقلالية القرارات والعمليات.



تحديد المهام والصلاحيات

منح الهيئة صلاحيات تفتيش غير معلنة وزيرات ميدانية لأي منشأة. احتجاز دون قيود.



اختيار أعضاء مستقلين

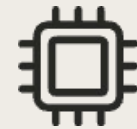
تعيين خبراء في حقوق الإنسان، قانونيين، وأطباء متخصصين في الطب الشرعي وأخصائيين نفسيين مع ضمان استقلالهم عن أي نفوذ حكومي أو سياسي.

تدريب الكوادر وتطوير القدرات



برامج تدريبية

تدريب أعضاء الهيئة على معايير حقوق الإنسان
وآليات التحقيق في الانتهاكات



استخدام التكنولوجيا

توظيف تقنيات حديثة لجمع الأدلة ورصد الانتهاكات
بشكل آمن وفعال

تعزيز الشفافية والمساءلة

إصدار تقارير دورية

1

نشر تقارير مفصلة عن أوضاع السجون والانتهاكات التي يتم رصدها، مع تقديم توصيات للإصلاح.

التعاون مع القضاء

2

إحالة قضايا الانتهاكات إلى القضاء لمحاسبة المسؤولين وضمان تنفيذ العقوبات.

المتابعة المستمرة

3

ضمان تنفيذ التوصيات وإجراء متابعات دورية لتقييم التقدم المحرز.

إشراك المجتمع المدني

التوعية المجتمعية

تنظيم حملات توعية لتعريف المجتمع بحقوق السجناء وأهمية الرقابة المستقلة.

حماية المبلغين عن الانتهاكات

إنشاء آليات لحماية من يبلغون عن حالات سوء المعاملة أو التعذيب.

تعزيز المشاركة الشعبية

فتح قنوات للتواصل مع منظمات المجتمع المدني لتلقي الشكاوى والملاحظات.

تحسين بيئة السجون وظروف الاحتجاز

إصلاح البنية التحتية

تطوير المرافق لضمان مطابقتها للمعايير الصحية والإنسانية

1

تقديم الخدمات الأساسية

توفير الرعاية الصحية، الغذاء المناسب، والتعليم داخل السجون

2

تأهيل وإعادة الدمج

تطوير برامج لتأهيل السجناء وإعدادهم للاندماج في المجتمع بعد إطلاق سراحهم

3

التقييم المستمر والتطوير

إجراء مراجعات دورية

تقييم فعالية الهيئة الرقابية من خلال مؤشرات أداء واضحة

1

تحليل النتائج

دراسة التحديات والإنجازات لتحديد مجالات التحسين

2

تعديل السياسات

تحديث القوانين والإجراءات بناءً على التحديات والاحتياجات التي تظهر

3



تشريعات لضمان شفافية السجون

إن سنّ تشريعات إلزامية تُلزم السلطات بالكشف الرسمي عن مواقع السجون وتوفير خرائط دقيقة يُعد آلية حاسمة لتعزيز الشفافية ومكافحة الانتهاكات. هذه التدابير القانونية تُمكن الهيئات الرقابية ومنظمات حقوق الإنسان من ممارسة دورها الرقابي بمهنية واستقلالية، مما يضمن احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون.

تسجيل مواقع السجون رسمياً

1

إنشاء سجل وطني

يلزم كل دولة بإنشاء سجل مركزي يتضمن جميع مواقع السجون، وأماكن الاحتجاز، مع تحديث دوري لهذه البيانات.

2

إعلان مواقع السجون

نشر بيانات مواقع السجون على المنصات الحكومية لتكون متاحة للجمهور.

توفير خرائط تفصيلية

إتاحة الخرائط للهيئات الرقابية

إلزام الجهات المسؤولة بتوفير هذه الخرائط للمنظمات الحقوقية، القضاء، والمجتمع المدني.

إنشاء خرائط رسمية للسجون

إعداد خرائط دقيقة لكل سجن تشمل المباني، الأقسام، والمرافق الداخلية لضمان معرفة تفاصيل البنية التحتية.





ضمان الشفافية في البناء والتشغيل



منع السجون السرية

تجريم إنشاء أو تشغيل سجون غير مسجلة أو مجهولة الموقع، وفرض عقوبات صارمة على الجهات المسؤولة.



تصاريح البناء والتشغيل

إصدار قوانين تفرض أن أي سجن جديد يجب أن يكون معلناً موقعه ومخططاته قبل بدء التشغيل.

التعاون مع الهيئات الرقابية

1 التفتيش الدوري

منح الهيئات الرقابية صلاحية زيارة السجون المعلنة للتحقق من احترام المعايير الإنسانية.

2 إتاحة البيانات

إلزام إدارة السجون بتوفير بيانات محدثة حول الأعداد، الحالات، والخدمات المقدمة للمحتجزين.

3 التقارير المنتظمة

إصدار تقارير دورية عن نتائج التفتيش والتوصيات لتحسين أوضاع السجون.





آليات التنفيذ

الرقابة الدولية

التعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة لضمان الامتثال لهذه التشريعات.

إجراءات قانونية

إصدار قانون وطني يلزم السلطات بتسجيل مواقع السجون ونشر خرائطها، مع التأكيد على تجريم أي انتهاكات لهذه القوانين.

التوعية المجتمعية

إشراك الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في نشر أهمية هذه التشريعات ودورها في منع الانتهاكات.

وفي الختام



احترام الإنسانية



التكاتف الاجتماعي



العدالة والكرامة

تحقيق العدالة مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الأنظمة والمجتمعات. فلا يمكن لأي نظام أن ينهض " دون احترام حقوق الإنسان، ولا يمكن لأي مجتمع أن يصون كرامته دون المطالبة بحماية هذه الحقوق "وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. الكرامة هي الحق الأساسي الذي يبني عليه الجميع مستقبلهم بقلم د. ياسر قطب

تحقيق العدالة لا يقتصر على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بل يمتد إلى تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. الكرامة الإنسانية ليست مجرد شعار، بل هي جوهر أي نظام عادل "ومسؤول بقلم د. ياسر قطب -

بقلم د. ياسر قطب - دكتورة إدارة الأعمال وماجستير علم النفس ومستشار التحكيم التجاري الدولي وعضو بالعديد من الهيئات الدولية

مفكر وباحث في الإدارة وعلم النفس والقانون والذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية، خبير إدارة واستشاري أعمال وتطوير مؤسسي، ومحاضر في العديد من الجهات الدولية والأكاديمية

